Resolución Directoral Nº 0028 -2018-

GRSM/DRE-UGEL-T/D.

Tocache, 9 de Enero de 2018

Visto,

El Memorando N° 002-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/D, en el cual se aprueba la **DIRECTIVA. N° 0 0 1 -2018-GRSM\-DRE-UGEL-T** ""NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESTAQUE DE PERSONAL DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE PARA EL AÑO LECTIVO 2018"

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 0004-2013-ED, se reglamenta la Ley de Reforma Magisterial, que nos permite establecer procedimientos para la acción administrativa de desplazamiento temporal y excepcional de un profesor nombrado a una plaza vacante presupuestada de esta u otra IGED, para desempeñar el mismo cargo. Dicha plaza es otorgada previa autorización de la entidad de origen y a solicitud de la entidad de destino, considerando la necesidad institucional, razones de salud y unidad familiar, orientada a establecer las condiciones necesarias que permitan, entre otros aspectos, una adecuada selección, progresión y desarrollo profesional del docente.
Que, la finalidad de eta directiva es uniformizar los criterios para la eficiente y oportuna publicación y/o entrega de la información en los plazos escalecidos por la Ley 27444 y su modificatoria, promoviendo la transparencia de los sucesos de destaque.

De conformidad, a los considerandos en la presente resolución; así como a las normas que reglamentan y amparan la transparencia de los actos administrativos dentro del marco de transparencia y Acceso a la Información Pública.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR LA **DIRECTIVA. N° 0 0 1 -2018-GRSM\-DRE-UGEL-T, ""NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESTAQUE DE PERSONAL DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA UNIDAD DE GESTÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE PARA EL AÑO LECTIVO 2018"**

ARTICULO 2° DIFUNDIR la presente Directiva que nos permita Establecer normas y procedimientos para el proceso de selección y adjudicación de destaque de docentes en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productivo en la jurisdicción de la UGEL T para el año lectivo 2018 garantizando equidad, transparencia y que el primer día de clases todas las instituciones educativas inicien sus actividades con los profesores en el aula asignados.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR la presente directiva en el Portal Institucional de la UGEL Tocache

Regístrese y comuníquese,

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
Director de la UGEL Tocache

Resolución Directoral Nº 028...-2018-

GRSM/DRE-UGEL-T/D.

Tocache, 9 de Enero de 2018

Visto,

El Memorando N° 002-2018-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/D, en el cual se aprueba la **DIRECTIVA. Nº 0 0 1 -2018-GRSM\-DRE-UGEL-T** ""NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESTAQUE DE PERSONAL DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE PARA EL AÑO LECTIVO 2018"

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 0004-2013-ED, se reglamenta la Ley de Reforma Magisterial, que nos permite establecer procedimientos para la acción administrativa de desplazamiento temporal y excepcional de un profesor nombrado a una plaza vacante presupuestada de esta u otra IGED, para desempeñar el mismo cargo. Dicha plaza es otorgada previa autorización de la entidad de origen y a solicitud de la entidad de destino, considerando la necesidad institucional, razones de salud y unidad familiar, orientada a establecer las condiciones necesarias que permitan, entre otros aspectos, una adecuada selección, progresión y desarrollo profesional del docente.
Que, la finalidad de eta directiva es uniformizar los criterios para la eficiente y oportuna publicación y/o entrega de la información en los plazos escalecidos por la Ley 27444 y su modificatoria, promoviendo la transparencia de los sucesos de destaque.

De conformidad, a los considerandos en la presente resolución; así como a las normas que reglamentan y amparan la transparencia de los actos administrativos dentro del marco de transparencia y Acceso a la Información Pública.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR LA **DIRECTIVA. Nº 0 0 1 -2018-GRSM\-DRE-UGEL-T, ""NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESTAQUE DE PERSONAL DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA UNIDAD DE GESTÓN EDUCATIVA LOCAL DE TOCACHE PARA EL AÑO LECTIVO 2018"**

ARTICULO 2° DIFUNDIR la presente Directiva que nos permita Establecer normas y procedimientos para el proceso de selección y adjudicación de destaque de docentes en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productivo en la jurisdicción de la UGEL T para el año lectivo 2018 garantizando equidad, transparencia y que el primer día de clases todas las instituciones educativas inicien sus actividades con los profesores en el aula asignados.

ARTICULO TERCERO.- PUBLICAR la presente directiva en el Portal Institucional de la UGEL Tocache

Regístrese y comuníquese,

Lic. Félix Rubén Salguero Contreras
Director de la UGEL Tocache

DIRECTIVA. Nº 0 0 1 -2018-GRSM\-DRE-UGEL-T,

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DESTAQUE DE PERSONAL DOCENTE EN I N S T I T U C I O N E S EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA UNIDAD DE GESTÓN EDUCATIVA LOCAL DE T O C A C H E PARA EL AÑO LECTIVO 2018"

I. FINALIDAD:

Establecer normas y procedimientos para el proceso de selección y adjudicación de destaque de docentes en instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productivo de la región San Martín para el año lectivo 2018 garantizando equidad, transparencia y que el primer día de clases todas las instituciones educativas inicien sus actividades con los profesores en el aula asignados.

II. OBJETIVOS:

2.1 Establecer criterios técnicos para ejecutar el proceso de evaluación, selección y adjudicación de plazas para destaque del personal docente, con el propósito de garantizar el servicio educativo en las instituciones educativas públicas de la jurisdicción.

2.2 Garantizar la atención al personal docente en el desplazamiento oportuno para el buen inicio del año escolar 2018 y asegurar la asistencia desde el primer día de clases.

III. ALCANCES:

3.1 Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

3.2 Redes Educativas

3.3 Instituciones Educativas Públicas

IV. BASE LEGAL:

4.1. Ley Nº 28044 Ley General de Educación

4.2. Decreto Supremo Nº 011-2012-ED-Reglamento de la Ley General de Educación

4.3. Ley Nº 29944 Ley de la Reforma Magisterial.

4.4. Decreto Supremo Nº 004-2013-ED-Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial.

4.5. Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

4.6. Ley N° 27911 Ley que regula medidas extraordinarias para el personal docente implicado en Delitos de Violencia de la Libertad Sexual.

4.7. Resolución Ministerial N° 657-2017- Aprueba la norma técnica para el desarrollo del año escolar 2018.

4.8. R.VM. N° 052-2016-MINEDU.

4.9. Ley N° 30693.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

4.10. Ley N° 29988. Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de las II.EE. públicas y privadas, implicado en delito de terrorismo, apología al terrorismo, delito de violación sexual y delito de tráfico ilícito de drogas, crea el registro de personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología al terrorismo, delito de violación de la libertad sexual y delito de tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.

V. DISPOSICIONES GENERALES – PLAZAS Y CARGOS:

5.1. Para el proceso de destaque del personal docente se considera plazas vacantes correspondiente a:

a. Plazas vacantes orgánicas.

b. Plazas vacantes por designación o encargatura de docentes en cargos directivos.

c. Plazas generadas por licencias de función edil (caso de alcaldes).

d. Plazas por encargaturas de especialistas en Educación o cargo de confianza.

5.2. De acuerdo con las funciones asignadas, la dirección de gestión institucional de la UGEL a través del área de racionalización y/o área de presupuesto, certificará la existencia de las plazas vacantes, así como la disponibilidad presupuestal para los destaques debidamente autorizadas.

5.3. Toda plaza cualquiera sea su condición, debe tener asignado un código NEXUS generado por el sistema de administración y control de plazas NEXUS, la cual, debe figurar necesaria y obligatoriamente en las propuestas efectuadas por los directores de las II.EE. y en las resoluciones que se emitan sobre destaques para el 2018.

5.4. Las plazas vacantes deben ser publicadas por cada UGEL de acuerdo al cronograma para que el docente pueda realizar acciones pertinentes y postular a una plaza determinada.

VI. DEL DESTAQUE:

6.1. El destaque es el desplazamiento temporal y excepcional de un trabajador nombrado a una plaza vacante presupuestada, de la misma u otra instancia de gestión educativa descentralizada, para desempeñar el mismo cargo. Se otorga previa autorización de la entidad de origen y a solicitud de la entidad de destino, considerando la necesidad institucional, razones de salud y unidad familiar.

6.2. No procede el destaque de un profesor para ocupar un cargo distinto al de origen, ni para realizar funciones administrativas.

6.3. El profesor destacado realiza necesariamente las mismas funciones, en el mismo nivel, modalidad y forma educativa que se encuentra nombrado.

6.4. El destaque no puede ser menor a treinta (30) días ni exceder el ejercicio fiscal con vigencia a un año lectivo.

6.5. Un profesor no puede ser destacado por un periodo mayor a dos (2) años continuos, por lo que el docente que fue destacado con Resolución 2016 y 2017 será excluido de este proceso, la unidad del personal informará los casos contemplados anteriormente (de oficio).

6.6. El profesor destacado percibe la remuneración integra mensual y las asignaciones temporales que le corresponda en el cargo del destino, así mismo conserva su plaza en la entidad de origen donde fue nombrado, mientras dure su destaque.

VII. PROCEDIMIENTOS PARA LOS DESTAQUES:

7.1. El proceso de destaque se realizará en el marco de la Ley de Reforma Magisterial 29944 y su Reglamento aprobado con el D.S N°004-2013-ED (Artículos N° 171; 172; 173; 174 y 175) y la presente directiva para la UGEL-T.

7.2. Para los casos de destaque de IE. Unidocente o Multigrado a IE. Unidocente.

a. El interesado solicita el destaque ante la UGEL – T. indicando la IE. De destino.

b. La UGEL – T. verifica las condiciones óptimas del destaque y emite acto resolutivo.

c. En caso de haber más de una solicitud de destaque a la misma IE.

- Se evaluará, por orden de prelación, de acuerdo a la solicitud (Por motivos de salud, unidad familiar)

- En caso de empate, se tendrá en cuenta su informe escalafonario (Mayor escala magisterial, mayor tiempo de servicios oficiales como profesor nombrado, mayor grado académico)

VIII. CAUSALES DE DESTAQUE:

8.1 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL.

Es a petición de parte del director sustentando la necesidad de contar con profesionales de la especialidad y del profesor con autorización del director de la I.E. de origen deben presentar la solicitud correspondiente a la UGEL para su conformidad.

REQUISITOS:

Adjuntar el original del documento de la propuesta del director de la I.E o UGEL de destino conteniendo el motivo de la vacante y el número de código NEXUS y la correspondiente autorización de la II.EE y UGEL de origen.

8.2 POR RAZONES DE SALUD:

El docente debe estar con dificultades de salud.

REQUISITOS:

a. Contar con la propuesta del director de la IE. o UGEL de destino conteniendo el motivo de la vacante y el N° de código NEXUS y la correspondiente autorización de la IE. o UGEL de origen.

b. Requerir atención médica especializada continua en un lugar cercano a la IE. de destino, refrendado con un informe médico documentado.

8.3 POR UNIDAD FAMILIAR:

Es a petición de parte de los profesores, para la cual deben presentar la solicitud correspondiente.

REQUISITOS:

a) Contar con la propuesta del director de la IE. o UGEL de destino conteniendo el motivo de la vacante y el N° de código NEXUS y la correspondiente autorización de la IE. o UGEL de origen.

b) Acreditar, en caso de cónyuge o concubinato legalmente reconocido, hijos menores de edad, hijos mayores de edad con discapacidad certificada (CONADIS) o padres mayores de setenta (70) años que dependen directamente del profesor o que se encuentren con discapacidad certificada, acreditando que su residencia sea en el lugar de destino.

Para todos los casos de destaque se debe acreditar con documento no haber sido destacado durante los dos últimos años 2016 y 2017 por ningún causal. (Informe escalafonario simple – especificando los desplazamientos de los dos últimos años).

IX. RESTRICCIONES:

Se encuentran impedidos de participar en el proceso de destaque:

9.1. Docentes que no acrediten los requisitos establecidos en la presente directiva

9.2. Docentes que están cumpliendo sanción administrativa disciplinaria.

9.3. Docentes que hayan incurrido en abandono de cargo en el periodo 2016; 2017.

9.4. Docentes que se encuentren en proceso administrativo disciplinario cualquiera sea el caso.

9.5. Docentes que hayan sido destacados en los años 2016; 2017.

9.6. Docentes nombrados en el año 2017

9.7. No haber sido condenado por los delitos consignados en la Ley N° 29988.

DE LA COMISIÓN:

La Unidad de Gestión Educación Local Tocache conformará su comisión con los miembros de acuerdo a la norma para llevar a cabo el proceso de destaque de docente - 2018.

X. DISPOSIONES COMPLEMENTARIAS:

10.1. La UGEL - Tocache se centra estrictamente a lo dispuesto en la presente directiva bajo responsabilidad administrativa y funcional.

10.2. En caso de la renuncia de un profesor destacado no podrá ser atendido en el presente año con otra solicitud de destaque.

10.3. en caso que el docente destacado no asuma el cargo al que fue asignado dentro de los tres (3) dias laborales siguientes de iniciada las labores escolares, será dejada sin efecto su destaque sin opción a incluirse en nuevas atenciones.

10.4. Si la IE. de destino es unidocente, la UGEL, a través de la comisión será la encargada de evaluar la solicitud de destaque y su expediente.

10.5. En caso de presentarse más de un docente que requiera ser destacado a una IE. multigrado o polidocente completo, el director deberá implementar acciones apropiadas en coordinación

con el CONEI para evaluar el expediente y atender la solicitud del postulante que responda mejor a las expectativas institucionales, adjuntando el informe del proceso realizado.

10.6. Los expedientes que no cumplan con los requisitos no serán atendidos y serán devueltos al interesado a través de mesa de partes, una vez concluido el proceso.

10.7. En caso de retorno del docente titular (docentes que estén asignados en cargo de confianza o especialistas de la UGEL) quedará sin efecto el destaque.

Tocache, diciembre de 2017

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL TOCACHE

Lic. FELIX RUBEN SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR